

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5002880-91.2016.4.04.7105/RS**

RELATOR: JUIZ FEDERAL GABRIEL BRUM TEIXEIRA

REQUERENTE: OTAVIO MARQUES

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal interposto pelo autor contra acórdão de Turma Recursal (Rio Grande do Sul) que manteve sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o cômputo dos valores recebidos a título de auxílio-alimentação como salário de contribuição.

Sustenta o recorrente, em síntese, que o acórdão hostilizado diverge do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao não admitir a inclusão dos valores recebidos através de "vale-alimentação" nos salários de contribuição integrantes do período básico de cálculo (PBC). Invoca precedente da Corte Especial do STJ no sentido de que *"o auxílio-alimentação, pago em espécie e com habitualidade, por meio de vale-alimentação ou na forma de ticket, tem natureza salarial, integrando a base de cálculo da contribuição previdenciária"*.

Juízo positivo de admissibilidade na origem, ratificado pelo Exmo. Ministro Presidente desta Turma Nacional de Uniformização.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, presentes os requisitos de admissibilidade típicos à espécie, notadamente o cotejo analítico e a similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e os arestos apontados como paradigma, conheço do incidente de uniformização, na mesma linha, aliás, do entendimento exposto tanto no juízo preliminar de admissibilidade operado no órgão recursal de origem quanto na decisão do Exmo. Ministro Presidente desta TNU que o ratificou.

Com efeito, veja-se o teor do acórdão recorrido, no ponto em foco:

"No caso dos autos, ressalto, inicialmente, que o período base de cálculo (PBC) do benefício de aposentadoria percebido pela parte autora, cuja revisão da renda mensal inicial pretende o demandante, corresponde ao período de julho de 1994 a outubro de 2011 (Evento 1 - CCON8).

Compulsando os autos, verifico que há comprovação de que a empresa Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN esteve regulamente inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT nos períodos de 1988 a 1991 (Evento 1 - OUT13).

Ademais, os documentos apresentados comprovam que a parte autora não recebeu os valores em pecúnia, mas sim através de 'vale-refeição' durante todo o período controvertido (Evento 27 - FINANC2), o que afasta, também, a incidência da Súmula 67 da TNU ('O auxílio-alimentação recebido em pecúnia por segurado filiado ao Regime Geral da Previdência Social integra o salário de contribuição e sujeita-se à incidência de contribuição previdenciária').

Embora os demonstrativos financeiros contenham referência ao valor percebido pelo trabalhador, há designação expressa ao pagamento mediante entrega de vale-refeição (Evento 27 - FINANC2). Nesse sentido, igualmente, comprovam os demonstrativos fornecidos pela CORSAN (Evento 11 - EMAIL2 e OUT3).

Ressalto, por oportuno, orientação do STJ no sentido de que haverá incidência de contribuição previdenciária quando o auxílio-alimentação estiver sendo pago em pecúnia:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRIBUTÁRIO.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. FÉRIAS GOZADAS. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO.AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO QUEBRA DE CAIXA. INCIDÊNCIA. (...) 3. No que concerne ao auxílio-alimentação, não há falar na incidência de contribuição previdenciária quando pago in natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT. No entanto, pago habitualmente e em pecúnia, há a incidência da contribuição. Nesse sentido: REsp 1.196.748/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 28.9.2010; AgRg no REsp 1.426.319/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 13.5.2014; REsp 895.146/CE, 1ª Turma, Rel. Min.

José Delgado, DJ de 19.4.2007. (...).(AgInt no REsp 1621787/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016 - grifei).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TESE NÃO PREQUESTIONADA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA FEITO PELA EMPRESA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. A jurisprudência deste STJ é no sentido de que o auxílio-alimentação, quando pago habitualmente e em pecúnia, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, esteja ou não a empresa inscrita no PAT. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1449369/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016 - grifei).

Desse modo, estando comprovado o pagamento de auxílio-alimentação por meio de 'vale-alimentação' (Evento 11 - EMAIL2 e OUT3 e Evento 27 - FINANC2), os valores não integram o salário-de-contribuição, nos termos do artigo 28, § 9º, 'c', da Lei nº 8.212/1991." (grifos no original)

Em contrapartida, os arestos paradigmas esposam linha de raciocínio diametralmente oposta. Por todos, colho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM ESPÉCIE COM HABITUALIDADE. INCIDÊNCIA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O auxílio-alimentação, pago em espécie e com habitualidade, por meio de vale-alimentação ou na forma de tickets, tem natureza salarial, integrando a base de cálculo da contribuição previdenciária. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1591058/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017)

No mais, havendo multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, proponho a este egrégio colegiado a afetação do tema para ser definido sob o rito dos pedidos de uniformização representativos de controvérsia (art. 16 do RITNU), tendo em conta, inclusive, a evidente relevância da discussão travada nos presentes autos. E, nesse compasso, delimito a questão a ser submetida a julgamento: *"Saber se o auxílio-alimentação, pago em espécie e com habitualidade, por meio de vale-alimentação ou na forma de tickets, tem natureza salarial e integra o salário de contribuição para fins de cálculo da renda mensal inicial (RMI)."*

De resto, registro que a Súmula nº 67 da TNU, ao ditar que *"O auxílio-alimentação recebido em pecúnia por segurado filiado ao Regime Geral da Previdência Social integra o salário de contribuição e sujeita-se à incidência de contribuição previdenciária"*, não versa, ao menos de modo claro e específico, sobre a particularidade debatida no presente incidente, sendo oportuno notar, nesse sentido, que o acórdão recorrido inclusive a ela fez alusão, reputando-a inaplicável, entretantes, diante da constatação de que o pagamento do auxílio-alimentação teria ocorrido mediante *"vale-refeição"*.

Esse o quadro, com base no art. 8º, III, do Regimento Interno desta Turma Nacional de Uniformização, voto por **CONHECER** do presente incidente de uniformização e **afetá-lo como tema representativo de controvérsia**, adotando-se, por conseguinte, as providências previstas nos §§ 5º e 6º do mesmo Regimento.

GABRIEL BRUM TEIXEIRA

Juiz Relator

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5002880-91.2016.4.04.7105/RS**

RELATOR: JUIZ FEDERAL GABRIEL BRUM TEIXEIRA

REQUERENTE: OTAVIO MARQUES

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO PAGO COM HABITUALIDADE
ATRAVÉS DE VALE-ALIMENTAÇÃO OU TICKET.
CÔMPUTO NOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO
INTEGRANTES DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO
(PBC) PARA FINS DE DEFINIÇÃO DA RENDA MENSAL
INICIAL (RMI). PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE
ADMISSIBILIDADE: PREENCHIMENTO.
CONHECIMENTO DO INCIDENTE. AFETAÇÃO DO
TEMA COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 16 DO REGIMENTO INTERNO DA TNU.**

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER do incidente de uniformização e afetá-lo como tema representativo de controvérsia, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se o auxílio-alimentação, pago em espécie e com habitualidade, por meio de vale-alimentação ou na forma de tickets, tem natureza salarial e integra o salário de contribuição para fins de cálculo da renda mensal inicial (RMI).".

Brasília, 06 de novembro de 2019.

GABRIEL BRUM TEIXEIRA

Juiz Relator